

WaterCap – תנאי שימוש

הזיכרונות שלכם מהפארק – מצולמים ומגיעים ישירות אליכם

תאריך תחילה: 6 ביולי 2026 · גרסה: 1.0 · חלים על אפליקציית iOS, אפליקציית Android ואפליקציית האינטרנט של WaterCap

1. קבלת התנאים

תנאי שימוש אלה (להלן: "התנאים") חלים על השימוש בשירות WaterCap – האפליקציות לנייד ואפליקציית האינטרנט (להלן: "השירות") – המופעל על ידי Peocl בע"מ (להלן: "אנחנו" או "החברה"). קישור צמיד, צפייה במדיה או ביצוע רכישה מהווים הסכמה לתנאים אלה. אם אינכם מסכימים להם – אנא הימנעו משימוש בשירות. השירות מיועד למשתמשים בני 18 ומעלה. קטינים רשאים להשתמש בו רק באמצעות הורה או אפוטרופוס חוקי, אשר נושא באחריות לשימושם.

2. השירות

השירות מאפשר לאורחי פארק המים לקשר את צמיד הפארק שקיבלו למכשיר האישי שלהם, לצפות בתצוגות מקדימות באיכות מופחתת של תמונות וסרטונים שצולמו בפארק (במגלשות המים ועל ידי צלמי הפארק), ולרכוש חבילות הפותחות את המדיה באיכות מלאה.

3. קישור צמיד

- הקישור מתבצע פיזית: מזינים באפליקציה את מספר עמדת הסריקה בפארק ומצמידים את הצמיד לעמדה.
- מדיה המשויכת לצמיד נגישה לכל מכשיר שקישר את אותו צמיד. באחריותכם לשמור על הצמיד ולא לאפשר לאחרים לסרוק אותו.
- יש לקשר אך ורק צמידים הענודים עליכם או על מי שבאחריותכם (למשל ילדכם). קישור צמיד שאינו שלכם או ניסיון לגשת למדיה של אורח אחר – אסורים.

4. חבילות ומחירים

חבילה	כוללת	מחיר
תמונות צלם	כל צילומי צלמי הפארק של הצמיד שלכם ליום הביקור	10₪
סרטוני מגלשות	סרטוני ותמונות הגלישות שלכם ליום הביקור	20₪
הכול	כל התמונות והסרטונים של הצמיד שלכם ליום הביקור	25₪

- כל המחירים בשקלים חדשים (₪) וכוללים מע"מ ככל שחל.
- רכישה חלה על צמיד אחד ליום ביקור אחד.
- אנו רשאים לעדכן מחירים וחבילות מעת לעת; המחיר המוצג בעת הרכישה הוא המחיר המחייב.

5. תשלום

- התשלומים מעובדים על ידי **טרנזילה (Tranzila)**, סולקת בעלת הסמכת PCI-DSS Level 1. פרטי התשלום מוזנים ישירות לשדות המאובטחים של טרנזילה ואינם מגיעים לשרתינו.
- אמצעי התשלום הזמינים מוצגים באפליקציה בעת התשלום (למשל כרטיס אשראי, ו-Google Pay במכשירים תומכים).
- בביצוע תשלום אתם מאשרים כי אתם מורשים להשתמש באמצעי התשלום שנמסר.

6. אספקת המדיה וזמינותה

- המדיה שנרכשה נפתחת באפליקציה **מיד** עם אישור התשלום, בכל מכשיר המקושר לצמיד.
- המדיה זמינה לתקופה מוגבלת – נכון להיום **7 ימים לאחר יום הביקור** – ולאחריה נמחקת לצמיתות, לרבות מדיה שנרכשה. **הקפידו להוריד את מה שברצונכם לשמור בתוך תקופה זו**. לא ניתן לשחזר מדיה שנמחקה, ולא יינתן החזר בגין מדיה שהייתה זמינה במשך מלוא התקופה.

7. אין התחייבות לתיעוד

- איננו מתחייבים כי גלישה, מתקן, רגע או ביקור מסוימים יצולמו או יוקלטו. הכיסוי תלוי במיקום המצלמות, בזיהוי הצמיד, בתנאי התאורה ובתנאים טכניים, וייתכן שחלק מהמדיה של ביקור – או כולה – לא תהיה קיימת. רכישה פותחת **אך ורק את המדיה שצולמה בפועל** עבור הצמיד שלכם – התצוגות המקדימות המוצגות לפני הרכישה משקפות את הקיים. קיומה של תצוגה מקדימה אינו הבטחה לאיכות מסוימת של המדיה המלאה מעבר לאופיו של צילום אוטומטי במתקנים.

8. ביטולים והחזרים

- החבילות הן תוכן דיגיטלי ("מידע") כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995) המסופק מיידית עם הרכישה. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, **עסקה לרכישת מידע אינה כפופה לזכות הביטול בעסקת מכר מרחוק**, ומשנפתחה המדיה לא ניתן לבטל את הרכישה.
- אם חויבתם והמדיה לא נפתחה, או שחויבתם בסכום גבוה מהמחיר שהוצג – פנו אלינו בתוך 14 ימים ונתקן את החיוב או נחזירו.
- אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מזכויות המוקנות לכם על פי דין קוגנטי.

9. רישיון שימוש במדיה; קניין רוחני

- עם הרכישה מוענק לכם **רישיון אישי, לא בלעדי ולא עביר** להוריד, לשמור ולשתף את המדיה שנרכשה לשימוש פרטי שאינו מסחרי.
- שימוש מסחרי במדיה (לרבות מכירה, פרסום או הפצה למטרות רווח) טעון הסכמתנו מראש ובכתב.
- השירות, האפליקציות, התוכנה, העיצוב וסימני המסחר נותרים בבעלותנו או בבעלות מעניקי הרישיונות שלנו. מדיה בתצוגה מקדימה (באיכות מופחתת) מיועדת להתרשמות בלבד ואין להעתיקה, לצלמה או להפיצה.
- במדיה עשויים להופיע אורחים נוספים ברקע. בעת שיתוף יש לכבד את פרטיותם ואין לפרסם מדיה באופן הפוגע באדם אחר.

10. שימוש מותר

אין: לשבש עמדות סריקה או מצלמות בפארק; לנסות לגשת למדיה של צמיד שלא קושר על ידכם פיזית; לעקוף מגבלות רכישה או תצוגה מקדימה; לבצע הנדסה לאחור, כריית נתונים או העמסת יתר על השירות; או להשתמש בשירות בניגוד לכל דין. אנו רשאים להשעות או לחסום גישה – לרבות של מכשיר או צמיד מסוימים – במקרה של שימוש לרעה.

11. פרטיות

איסוף המידע האישי והשימוש בו, לרבות התמונות והסרטונים עצמם, מוסדרים במדיניות הפרטיות של WaterCap, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. אנא קראו אותה.

12. זמינות והיעדר אחריות

- השירות ניתן כפי שהוא (As-Is). איננו מתחייבים לפעילות רציפה או נטולת תקלות, והשירות עשוי שלא להיות זמין עקב תחזוקה, תקשורת או תקלות טכניות.
- איננו צד להסדרי הביקור שלכם מול פארק המים; זמינות המתקנים והכניסה לפארק הן באחריות הפארק ובכפוף לתנאיו.

13. הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי דין, אחריותנו הכוללת בקשר עם השירות או עם רכישה כלשהי מוגבלת לסכום ששולם לנו בפועל בגין אותה רכישה, ולא נישא באחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים, לרבות אובדן מדיה שנגרם בנסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה. אין באמור כדי להגביל אחריות שלא ניתן להגבילה על פי דין.

14. שינויים בשירות ובתנאים

אנו רשאים לעדכן מעת לעת את השירות, החבילות, המחירים ותנאים אלה. הגרסה העדכנית, על תאריך תחילתה, זמינה תמיד באפליקציות ובאתר השירות. שינויים אינם חלים על רכישות שכבר הושלמו.

15. דין חל וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז [תל אביב-יפו], בכפוף להוראות קוגנטיות בדיני הגנת הצרכן בעניין מקום השיפוט.

16. יצירת קשר

WaterCap בע"מ – תמיכת WaterCap

דוא"ל: support@peocl.com

כתובת: [כתובת רשומה של החברה]

מסמך זה נועד למידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. יש להשלים את הפרטים המופיעים בסוגריים מרובעים לפני פרסום.